



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO N.º : 0046988-50.2010.4.01.3400
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL
ORIGEM : DF – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
REQUERENTE : JOSÉ CARLOS DA SILVA
REQUERIDO : UNIÃO FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal JANILSON SIQUEIRA

VOTO - E M E N T A

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. PAGAMENTO COM BASE NO NOVO VENCIMENTO BÁSICO DE JULHO E AGOSTO DE 2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DE PERNAMBUCO. SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 441/08 CONVERTIDA NA LEI N.º 11.907/09. SIMILITUDE E DIVERGÊNCIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO DO INCIDENTE.

- Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigmas da Turma Recursal de Pernambuco (RI n.º 0514697-07.2009.4.05.8300, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler. Disponível via Creta em http://jurisprudencia.trf5.jus.br/jurisprudencia/resultado_pesquisa.wsp), tem cabimento o Incidente de Uniformização.

- O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo a lei proceder às modificações pertinentes na forma e condições da relação, respeitada a irredutibilidade, não se admitindo, em matéria salarial, computar ou acumular os acréscimos pecuniários percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A Lei n.º 11.907/09, ademais, é expressa em que “Não são cumulativos os valores eventualmente percebidos, a título de vencimento básico ou gratificações de desempenho ou gratificações de exercício, pelos servidores ativos ou aposentados ou pelos pensionistas com base na legislação vigente em 29 de agosto de 2008 com os valores de parcelas de mesma natureza decorrentes da aplicação desta Lei aos vencimentos ou proventos da aposentadoria ou pensões” (art. 311).

- Hipótese na qual o recorrente alega que o acórdão da Turma Recursal de origem, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade Executiva – GAE com base no novo vencimento básico de julho e agosto de 2008, divergiria da jurisprudência da 1.ª Turma Recursal de Pernambuco, segundo a qual a previsão de incorporação da GAE, não sendo dotada de eficácia retroativa, não afastaria tal sistemática de cálculo anteriormente a 29/08/2008, levando a majoração retroativa do vencimento necessariamente à majoração da referida Gratificação.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou em sede de recurso julgado como representativo da controvérsia que “Quanto ao aludido desrespeito aos artigos 253 e 254, *caput*, I, II e parágrafo único, da Lei n.º 11.907/2009, depreende-se da leitura do artigo 311 da Lei n.º 11.907/2009 que os valores de gratificações pagas com base no plano de carreira anterior até o dia 29/8/2009 não poderiam ser recebidos cumulativamente com os valores de mesma natureza pagos com base no novo plano de



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

carreira. 4. Nesse contexto, a Lei n.º 11.907/2009, que entrou em vigor em 3/2/2009, mas produziu efeitos financeiros retroativos a 1/7/2008, determinou a incorporação da GAE ao vencimento básico dos servidores a partir de 1/7/2008 e estabeleceu que, para evitar pagamento em duplicidade dos valores da GAE, a nova remuneração (que já continha os valores da GAE incorporados) não poderia ser cumulada com os valores já percebidos anteriormente pelos servidores a título de GAE (artigo 311). 5. Conclui-se que a assertiva contida na letra "a" do inciso I do artigo 254 da Lei n.º 11.907/2009 (no sentido de que a GAE deixaria de ser paga a partir de 29/8/2008) não produz nenhum efeito financeiro concreto sobre a remuneração dos servidores, pois, na prática, já em 1/7/2008 a GAE deixou de ser paga como adicional e seus valores foram incorporados ao vencimento básico dos servidores. 6. É cediço que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, nos termos de tranquila jurisprudência da Suprema Corte" (STJ – Primeira Seção, REsp n.º 1343065, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 4 dez. 2012).

- Pacificada a questão no âmbito do STJ sob o regime dos recursos repetitivos, não prospera a pretensão do servidor em sentido contrário.

- Pedido de Uniformização conhecido, mas desprovido, reafirmando a TNU, de acordo com o STJ, a tese de que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico e que "a assertiva contida na letra "a" do inciso I do artigo 254 da Lei n.º 11.907/2009 (no sentido de que a GAE deixaria de ser paga a partir de 29/8/2008) não produz nenhum efeito financeiro concreto sobre a remuneração dos servidores, pois, na prática, já em 1/7/2008 a GAE deixou de ser paga como adicional e seus valores foram incorporados ao vencimento básico dos servidores".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, em NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização, nos termos deste voto-ementa.

Brasília (DF), 17 de abril de 2013.

JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA

Requerente: JOSÉ CARLOS DA SILVA
Proc./Adv.: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE

Requerido(a): UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Origem: DF - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Proc. Nº.: 0046988-50.2010.4.01.3400

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Alves, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro e Kyu Soon Lee. Ausente, justificadamente, a Juíza Marisa Cúcio.

Brasília, 17 de abril de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)